

SCANNED

لدى عطفة قاضي تنفيذ محكمة تنفيذ الأزرق الموقرة

تقرير خبرة

الموضوع: القضية التنفيذية رقم 4 / 2024 انابات

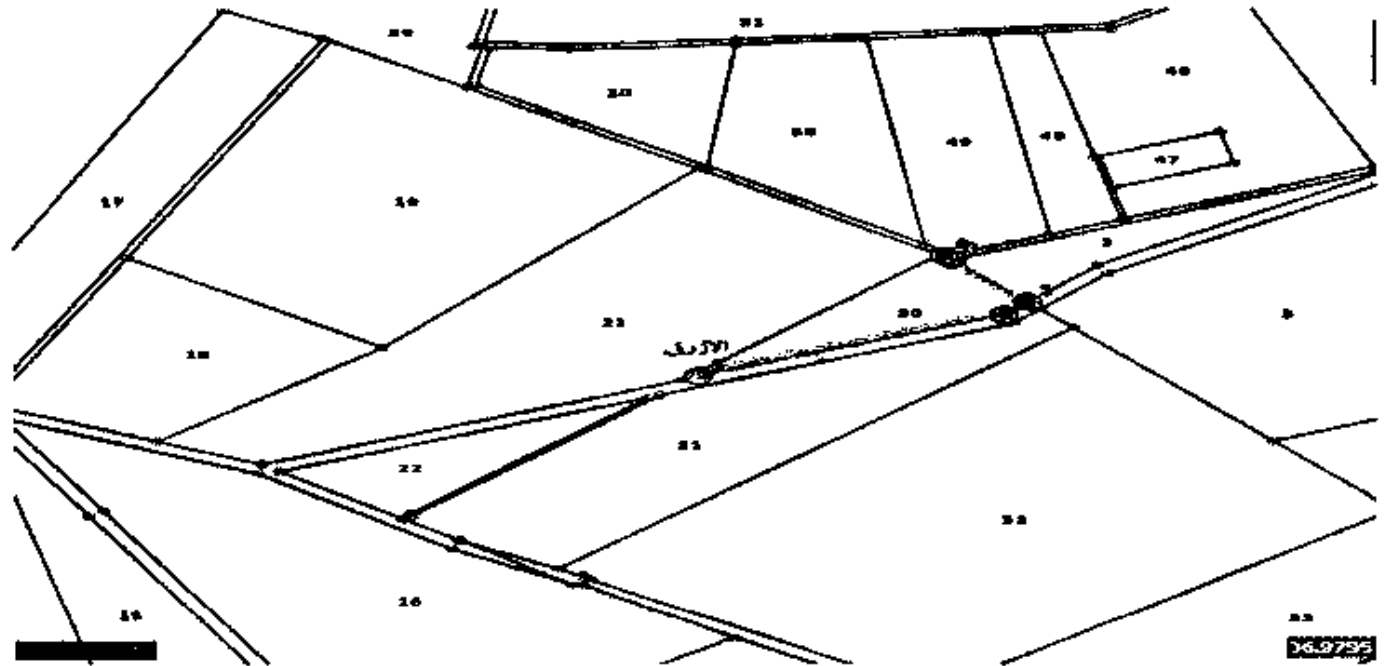
بناءً على انتخابنا خبراء في القضية التنفيذية أعلاه لتقدير قيمة العقار (موضوع الدعوى) ، ووصفه وصفا كاملا ، وبيان قيمته السوقية من حيث المنطقة الجغرافية ، ومن حيث أسعار الأراضي في المنطقة وواقع الحال بشكل عام من حيث (تقدير سعر المتر المربع الواحد) ، وتقدير قيمة العقار الإجمالية ، وبيان بعده وقربه من الخدمات وصفته التنظيمية ، وبيان فيما إذا كان مشغولا أم لا ، وبيان اسم كل من شاغلي العقار إن وجدوا ، وقد تم الكشف بتاريخ 2024/11/26 برفقة مأمور التنفيذ الأستاذة روزنا الفايز وكاتب الضبط مشعل العثمان المحترمين، ووكيل المحكوم له المحامي فايز الغدايرة، على موقع العقار وبعد حلف اليمين القانوني نعلن حيليتنا ولا يوجد لنا أي علاقة مع الأطراف أو هيئة المحكمة الموقرة، وبعد الكشف الحسي تبين ما يلي:-

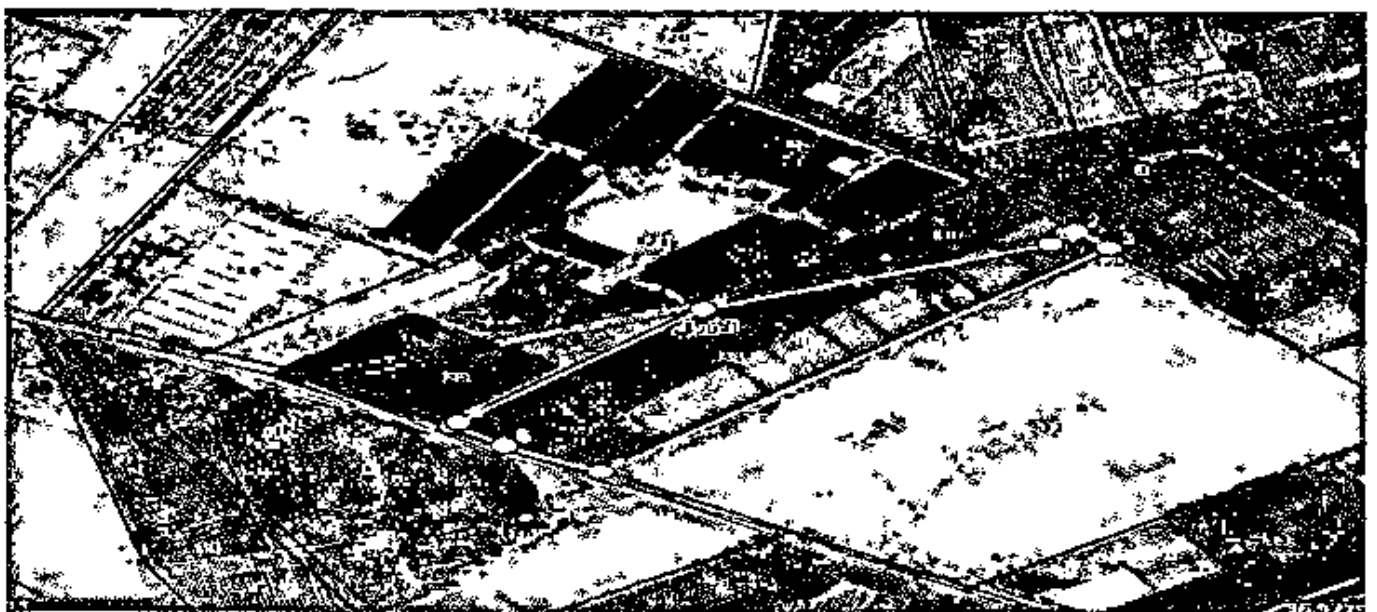
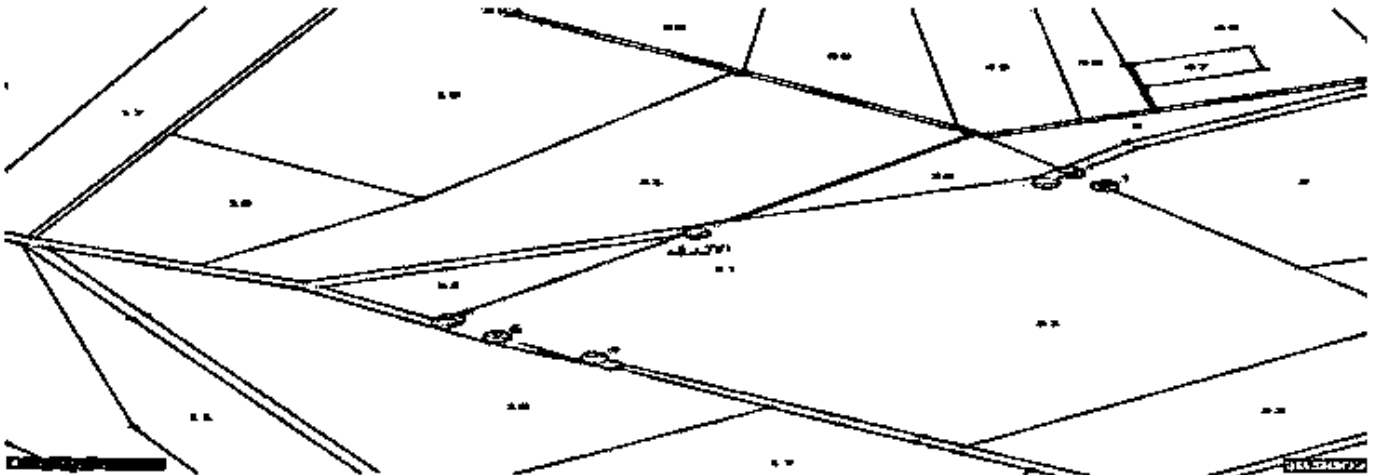
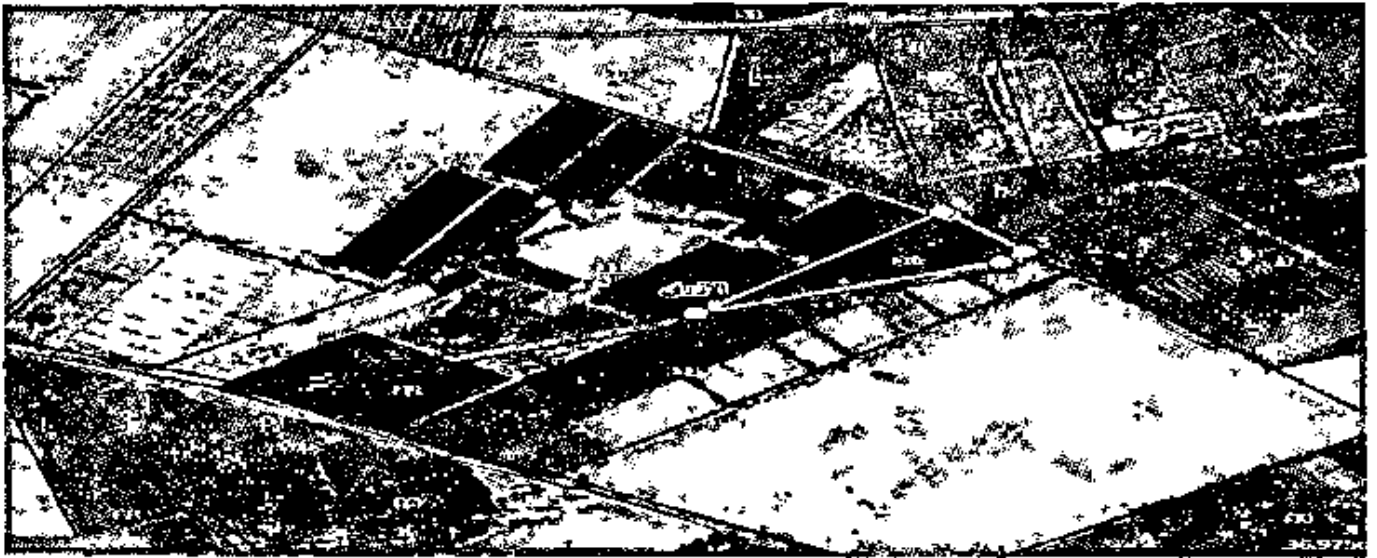
المحكوم له:- محمد عبد الكريم احمد المقبول وكيلنا عنه المحامي فايز الغدايرة.

المحكوم:- ورثة عبد الواحد سلامة عبد الرحمن أبو هويدي وكيلنا عنهم المحامي عبد الله العزام.

1- مطابقة المخططات:-

المخطط التنظيمي والأراضي وسند التسجيل جميعها متطابقة مع بعضها البعض من جهة ومطابقة للواقع من جهة أخرى علما بأن نوع الأرض ملك، خارج حدود البلديات.



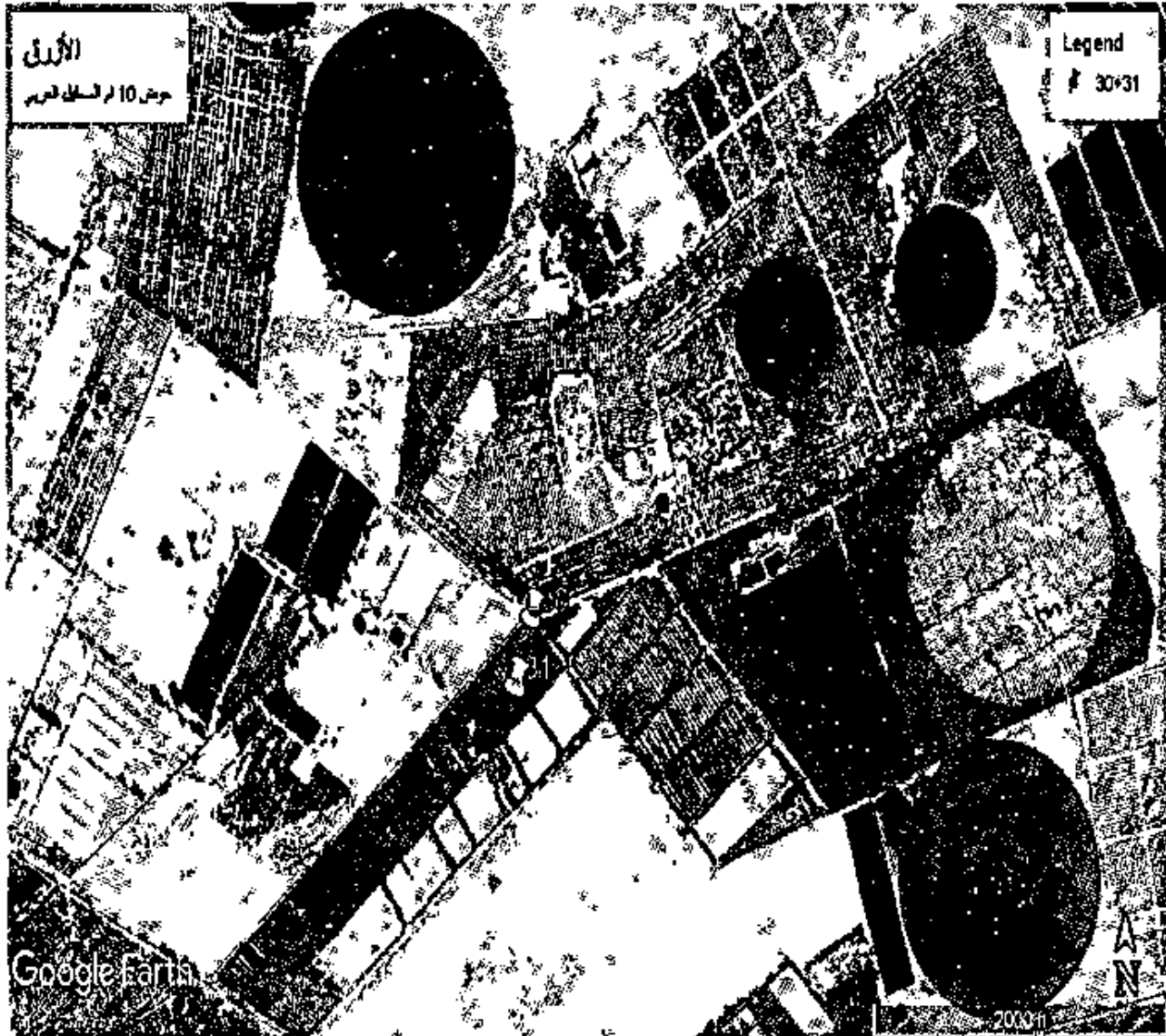


Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

2- موقع العقار:

القطعة رقم (30) حوض 10 ام المسائل الغربي، لوحة 10، قرية الأزرق، والقطعة (31) حوض 10 ام المسائل الغربي، لوحة 10، قرية الأزرق، التابعات لمنيرية تسجيل أراضي الزرقاء ضمن محافظة الزرقاء، والقطعتين متجاورتين وهما لنفس المالك، وعليه فهما عبارة عن مزرعة واحدة (مزرعة البركة)، ولا يوجد فواصل أو شوارع بينهما كما في المخططات، ولكن المزرعة تقع على شارع معبد من جهة الجنوب، وشارع ملن كوت يمر بالمزرعة (القطعتين) من جهة الغرب على الواقع، وللقطع تبعد حوالي 20 كم عن مثلث المؤدي الى السعودية والعراق أي بداية شارع البادية المؤدي الى ازرق الدروز الشمالي، وعلى بعد حوالي 15 كم عن قصر الأزرق، وتبعد حوالي 12 كم عن مزرعة محمد رسول الكيلاني، وحوالي 8,50 كم عن الفرع المؤدي الى المزارع، وتقع على بعد حوالي 6,80 كم عن قرية العلوات، وعلى بعد 2,20 كم عن مزرعة النحل، وعلى بعد 800 م عن مزرعة عقلة ركاد.



3- وصف العقار:

القطعة رقم (30) حوض 10 ام المسابيل الغربي، لوحة 10، قرية الأزرق، والقطعة (31) حوض 10 ام المسابيل الغربي، لوحة 10، قرية الأزرق، التابعات لمديرية تسجيل أراضي الزرقاء ضمن محافظة الزرقاء، وللقطعتين متجاورتين وهما لنفس المالك، وعليه فهما عبارة عن مزرعة ولحده (مزرعة البركة)، ولا يوجد فواصل او شوارع بينهما كما في المخططات، ولكن المزرعة تقع على شارع محدد من جهة الجنوب، وشارع سلن كوت يمر بالمزرعة (القطعتين) من جهة الغرب على الواقع، و (المزرعة) عبارة عن قطعتين ارض عليها بعض الأبنية والمنشآت، ويوجد ضمن القطع عدد كبير من أشجار الزيتون، كما سيرد عددها ووصفها وقيمتها ضمن تقرير المهندس الزراعي، وبعض الأشجار الحرجية المتناثرة، وعدد من الأشجار المثمرة المختلفة، ومساحة القطعة 30 تسوي 28735.00 م²، ومساحة القطعة 31 تسوي 124860.00 م² والشكل الهندسي لكل قطعة غير جيد ولكنهما كمزرعة معا شكلهما يصبح جيد، كونه شبة مستطيل، وهي صالحة للبناء والزراعة، والقطعتين شبة مستوية، وأيضاً ضمنها بئر ماء ارتوازي مسجل في سلطة المياه، ويوجد الواح طاقة شمسية بقدرة 70 كيلو. ويوجد ضمن المزرعة منزلين مستقلين من قبل ورثة عبد الواحد أبو هويدي وعائلاتهم:-

***البناء الأول بناء مكون من طابقين من الطوب والاسمنت مساحة كل طابق حوالي 100 م²:-

-الطابق الأرضي: -وهو مكون من غرفتي نوم، وغرفة ضيوف، ومطبخ تم تجهيز خزائنه الأرضية، أرضية المطبخ وجدرانه سيراميك، والمجلى رخام، ويوجد صالة، وحمام واحد كبير يحتوي على (كيبنة + شور + مغسلة + حمام عربي)، أرضية الحمام وجدرانه من السيراميك، شبابيك الطابق من الألمنيوم وعليها حماية، وهذا الطابق له مدخل خاص عليه باب من الحديد.

-الطابق الأول: -وهو مكون من غرفة ضيوف، وغرفة سفر، وغرفة نوم واحدة، وموزع صغير به مغسلة معلقة خارجية، وحمام يحتوي على (كيبنة + حمام عربي + شور)، أرضية الحمام وجدرانه من السيراميك، ومطبخ يحتوي على خزائن أرضية وعلوية من الألمنيوم الخشبي، بلاط المجلى جرانيت، والمجلى ستانلس ستيل، ويوجد طاولة من الجرانيت ضمن المطبخ، الدرج المزدني لهذا الطابق مبليط رخام ولكنه بدون دربين، وله مدخل خاص من الحديد، ويوجد ترأس مبليط رخام، والشبابيك المنيوم.

***البناء الثاني بناء مكون من طابقين من الطوب والاسمنت مساحة كل طابق حوالي 120 م²، وعليه تصويته من الطوب:-

-الطابق الأرضي: - وهو مكون من غرفة مضافة لها مدخل خاص، الأرضية مبليطة سيراميك، والجدران دهان عادي.

بالإضافة الى المضافة، فالمنزل المكون مكون غرفتين نوم، وممر طويل، ومطبخ يحتوي على خزائن أرضية بدون أبواب، أرضية المطبخ وجدرانه من السيراميك، والمجلى رخام، وحمام عربي + شور تحت بيت الدرج، أرضية الحمام صبة باطون، وشبابيك الطابق حديد وعليها حماية.

-الطابق الأول: - وهو مكون من غرفة ضيوف، وممر طويل عبارة عن صالة، وثلاث غرف نوم، ومطبخ يحتوي على خزائن أرضية بدون أبواب، وبلاط المجلى جرانيت، والمجلى ستانلس ستيل، أرضية المطبخ سيراميك والجدران دهان، وحمام يحتوي على (شور + مغسلة + حمام عربي)، أرضية الحمام وجدرانه سيراميك، والشبابيك المنيوم.

*** مضله خارجية، والجوانب قضبان حديد، والسقف من الشادر، أبعادها 4 * 6، مستخدمة كراج للسيارة.

***حمام خارجي من الطوب والاسمنت مساحته حوالي 5 م2، ويحتوي على كبينه + شور، أرضية الحمام وجدرانه سيراميك.

***مستودع من الطوب والاسمنت مساحته حوالي 24 م2، وهو من الداخل مقسوم الى قسمين، الأرضية صبه باطون، والسقف عتقة، وهو مستخدم لأدوات الزراعة والاسمدة، ويوجد حمام عربي خارجي ملاصق للمستودع، الأرضية صبه باطون والسقف زينكو، مساحته حوالي 3 م2 وهو شبه مهجور.

***مستودع من الطوب والاسمنت مساحته حوالي 30 م2، السقف من الزينكو، والأرضية صبه باطون، وهو مستخدم لأدوات الزراعة والاسمدة.

*** غرفة الماتورات من الطوب والاسمنت، ومساحتها حوالي 9 م2.

*** بئر ماء ارتوازي قطر انبوب الضخ أربع انش كما افاد المالك إبراهيم أبو هويدي، اذ تم مخاطبة السلطة للاستعلام عن مواصفات البئر بموجب كتاب رسمي موجه من قبل المحكمة بناءا على الاستدعاء المقدم من قبل المحامي وكيل المحكوم له، فتم الرد المختصر دون الإجابة حول مواصفات البئر وقوة ضخه من قبل سلطة المياه، فكان الرد فقط بأنه يوجد بئر مجاز، بقطعة الأرض 31، بموجب كتاب رقم 24383/10/4/4 تاريخ 2024 /12/16.

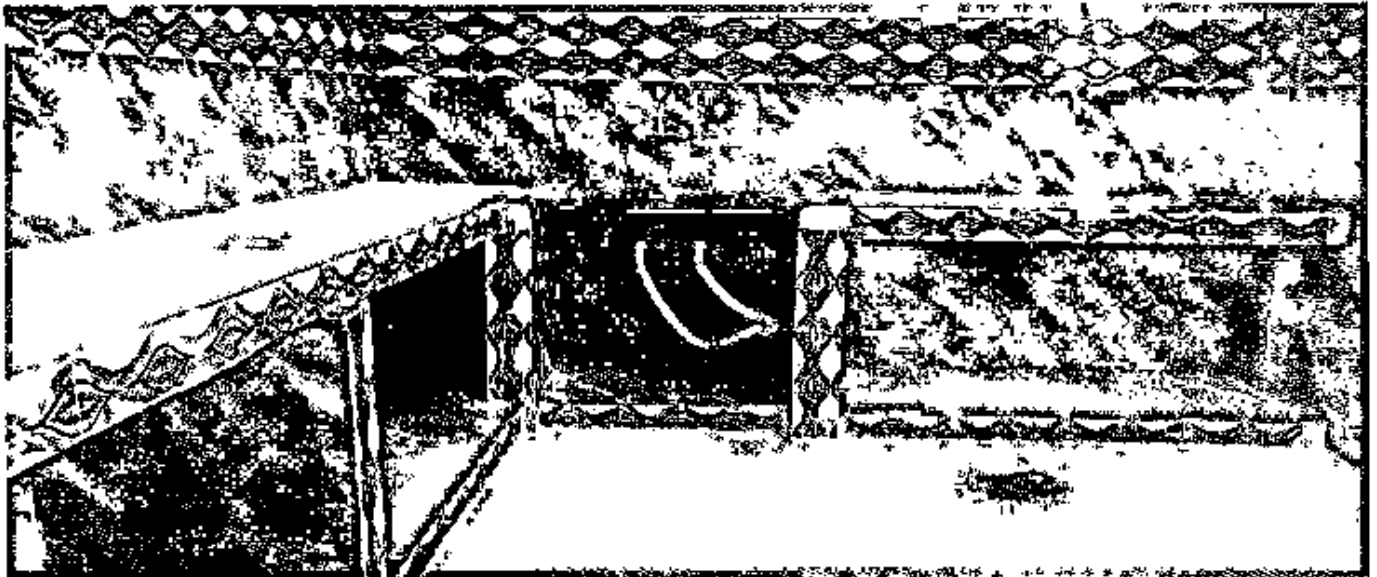
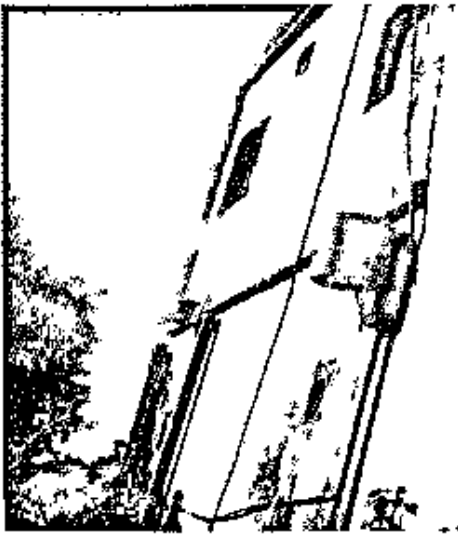
*** بركة من الرمل مبطنة بلاستيك أبعادها 15 * 24، تستخدم لضخ المياه من البئر وتجميعها ومن ثم تستخدم للري بالتنقيط.

*** مضطه خارجية، موجود داخلها مقاعد أسمنتية ملطه سيراميك على شكل جلسة، وجوانبها قضبان حديد تضللها الأشجار. وتقع القطعتين (المزرعة) ضمن منطقة مزارع، وبعض الخدمات متوفرة في المنطقة.



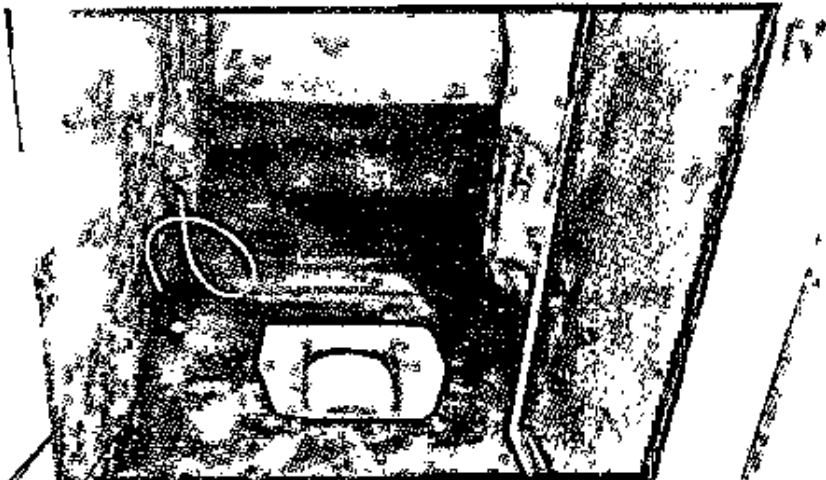
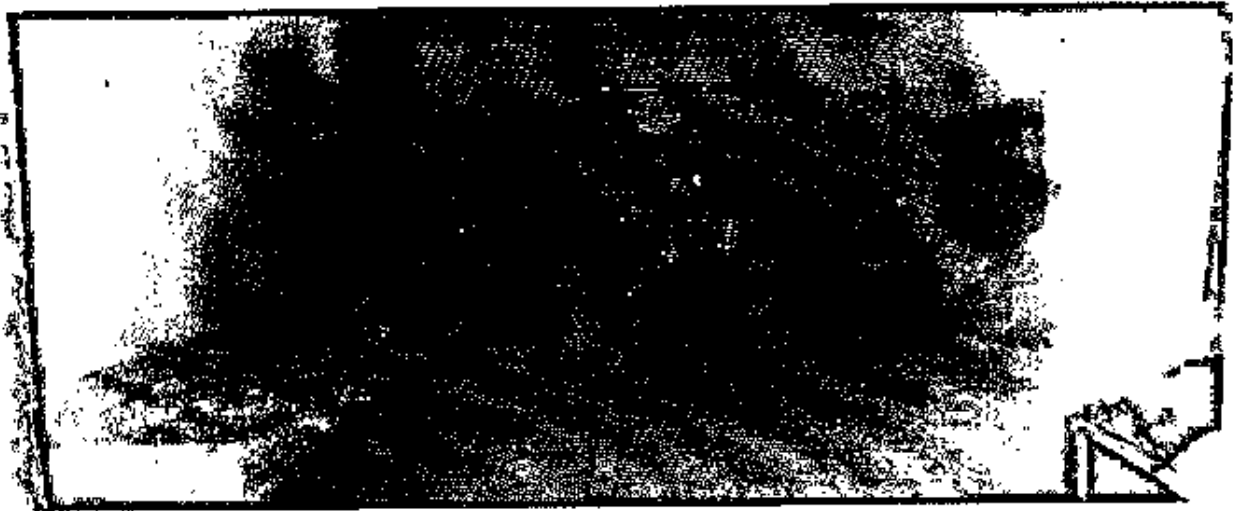
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



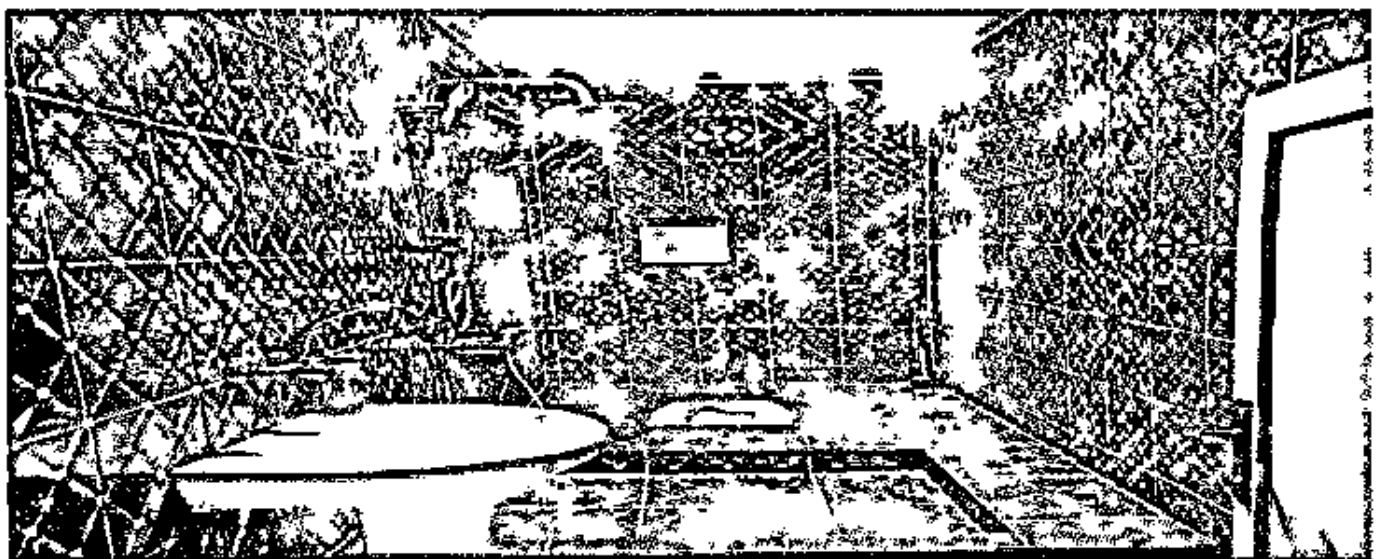
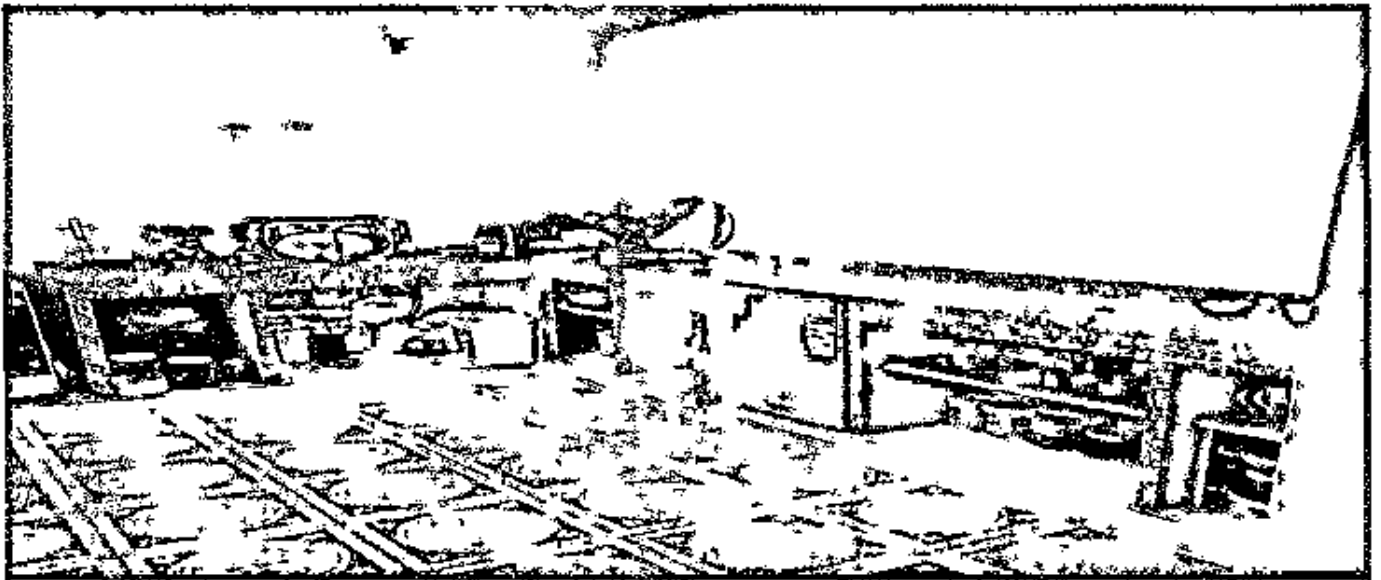
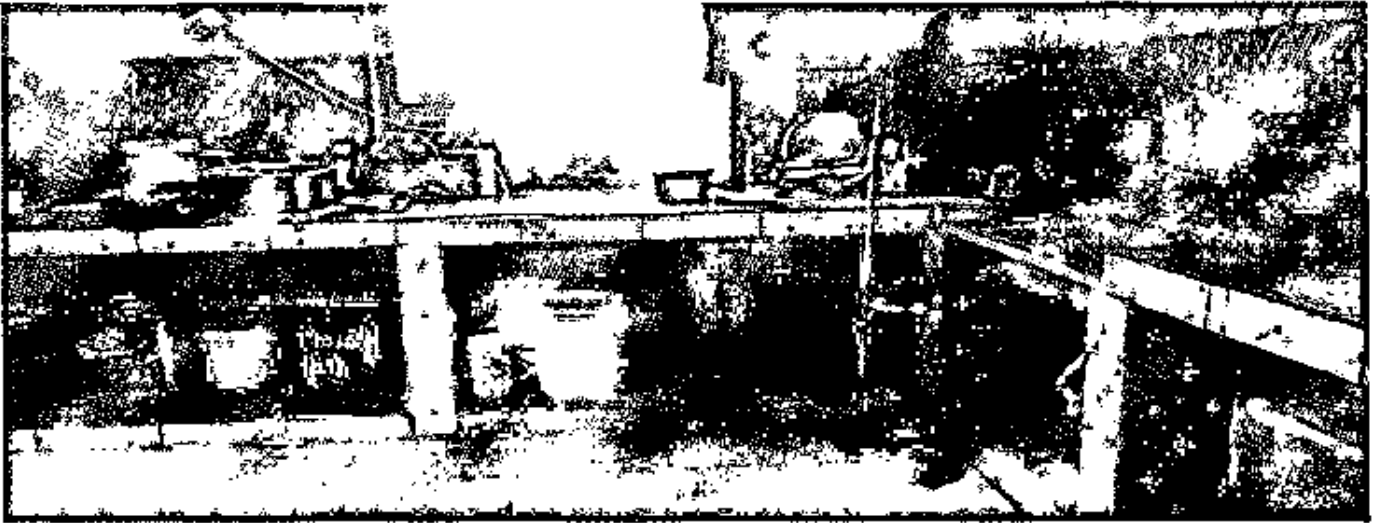
Handwritten signature or initials.

البناء الثاني



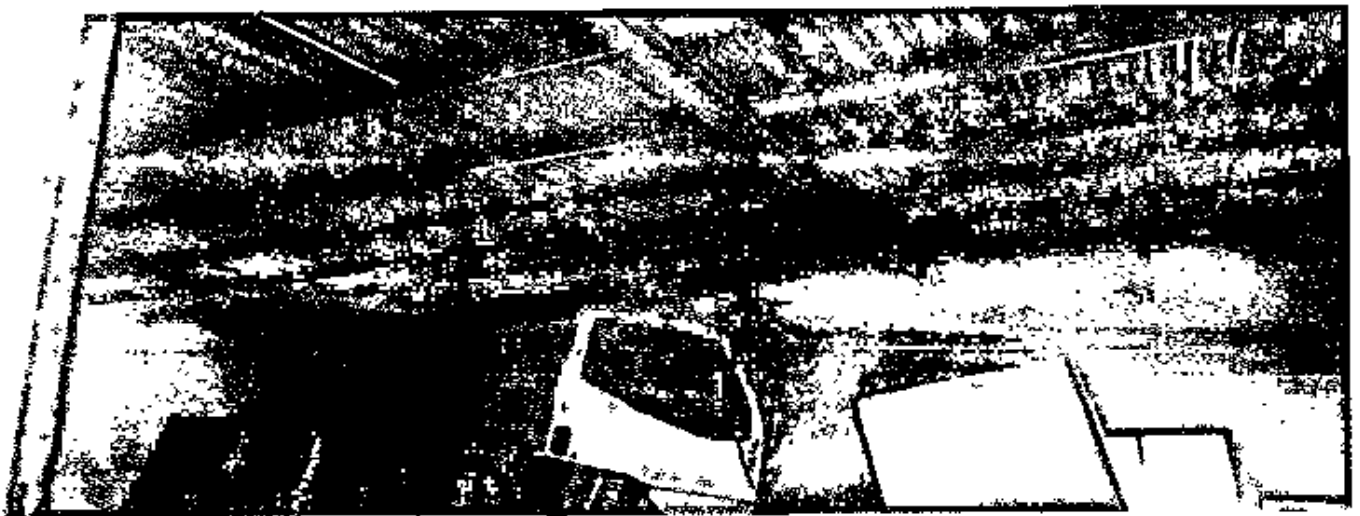
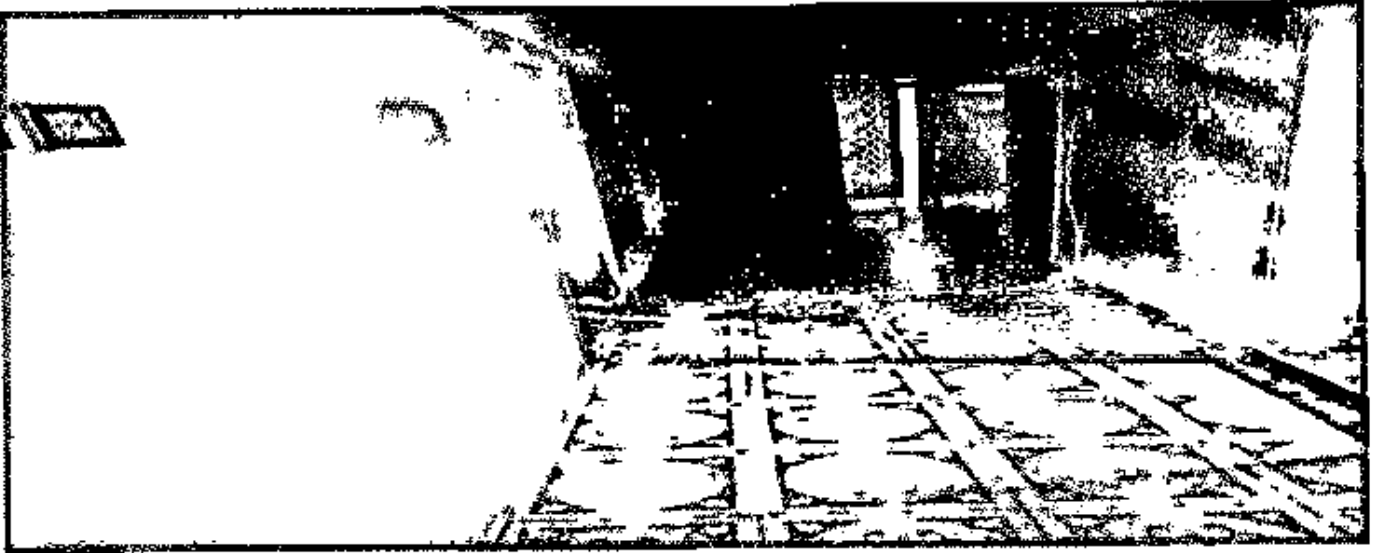
Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

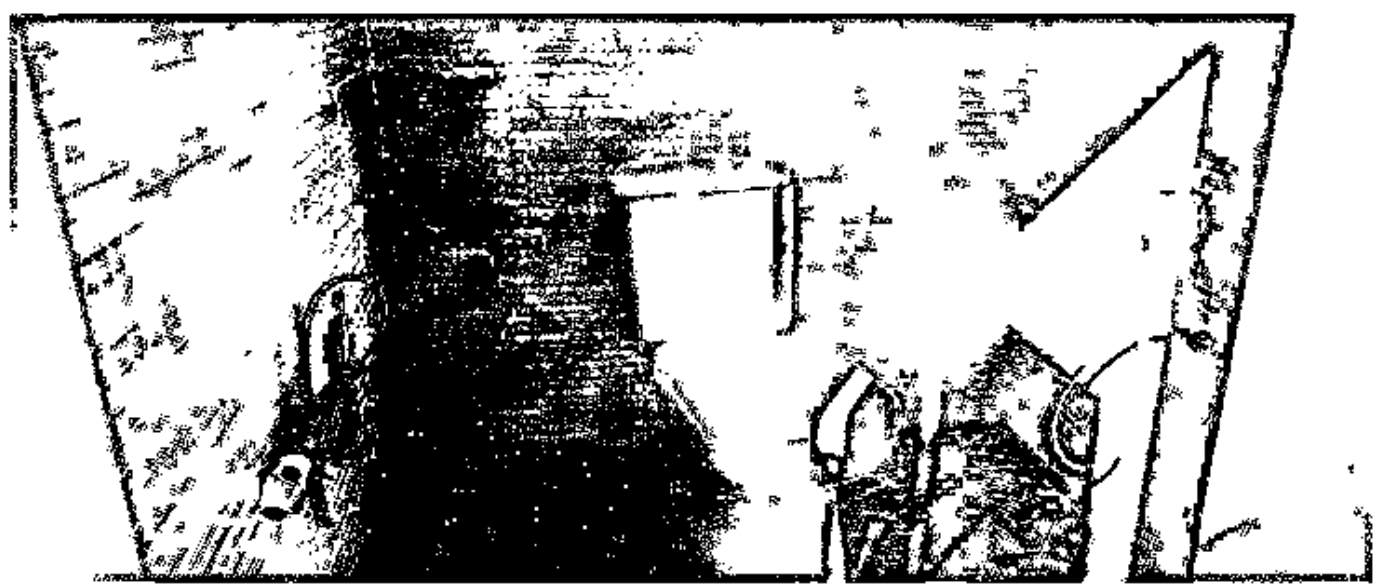
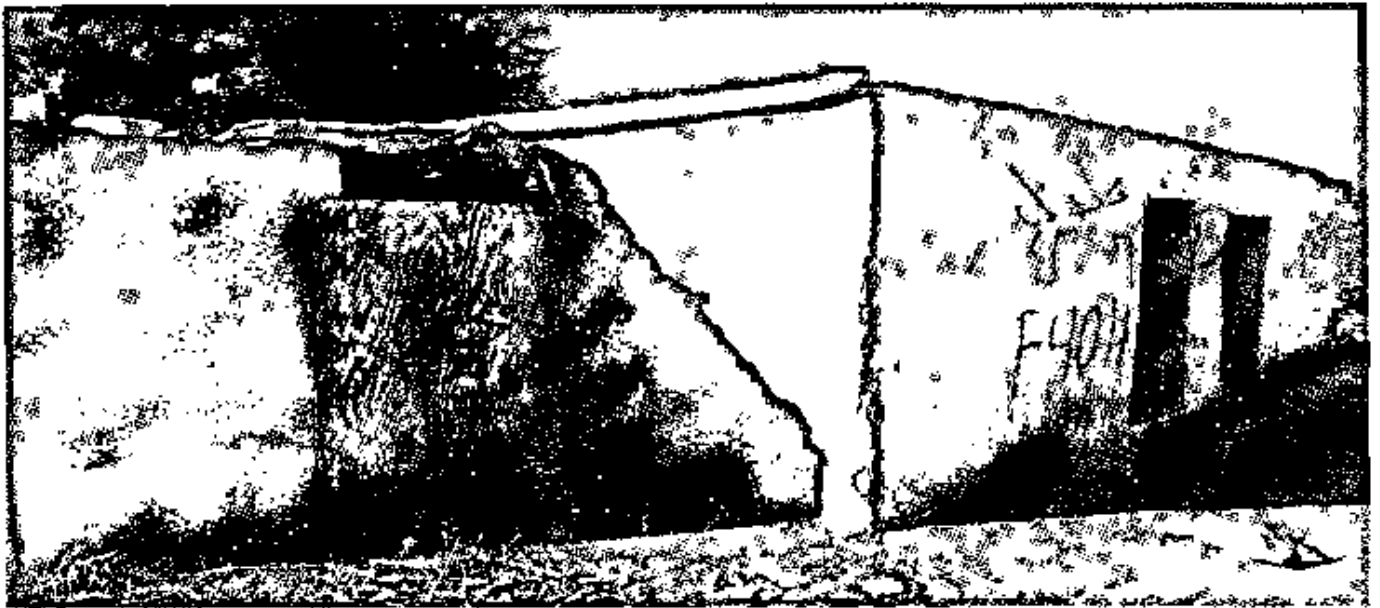


Alfonso

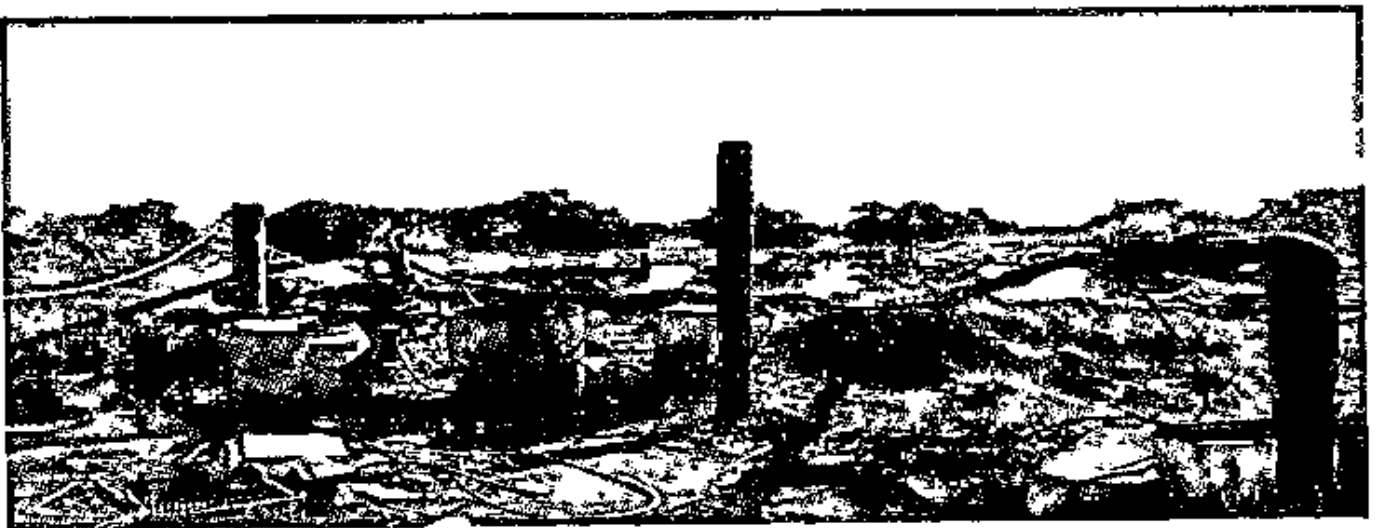
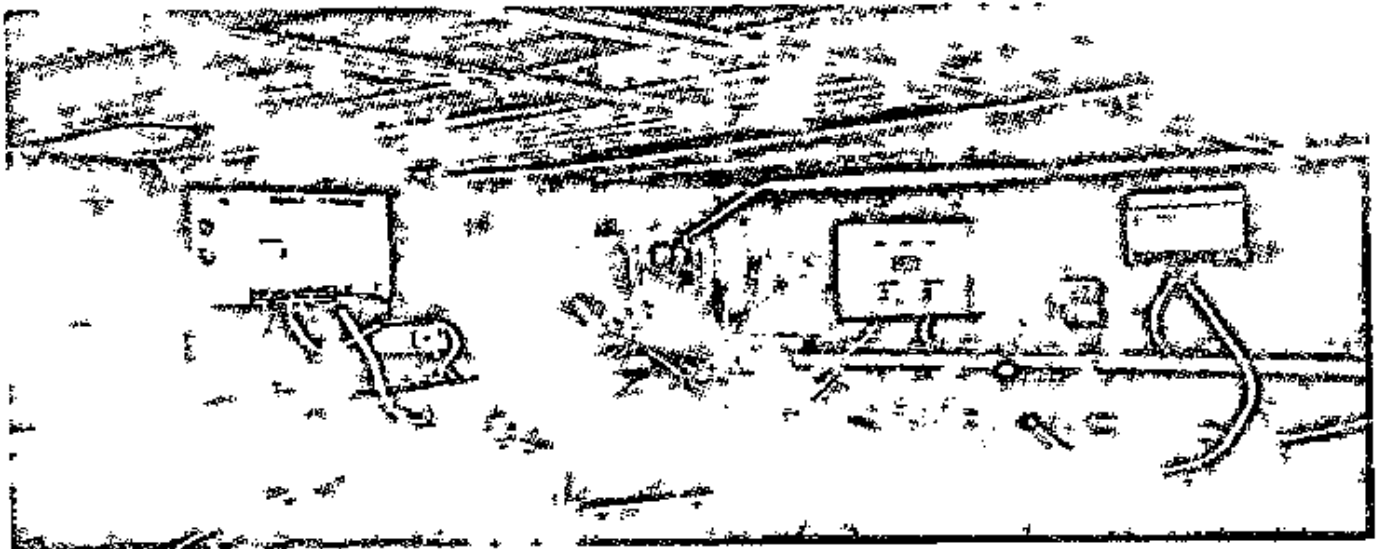
12



John Ford



حمام خارجي



Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

J



Q



[Handwritten signature]

n

4- شاذلي العقار:

- العقار عند الكشف مشغول من قبل ورثة عبد الواحد سلامة عبد الرحمن أبو هويدي.
- الطابق الأرضي من البناء الأول يتم تجهيزه لمسكنه عبد الواحد إبراهيم عبد الواحد أبو هويدي (حفيد الملك المتوفي).
- الطابق الأول من البناء الأول مسكون من قبل ابن المتوفي إبراهيم عبد الواحد سلامة أبو هويدي وزوجته وابناؤه.
- الطابق الأرضي من البناء الثاني مسكون من قبل ابن المتوفي إبراهيم عبد الواحد سلامة أبو هويدي وزوجته الثانية وابناؤه.
- الطابق الأول من البناء الثاني مسكون من قبل ابن المتوفي منذر عبد الواحد سلامة أبو هويدي وزوجته وابناؤه.

5- تقدير قيمة العقار:

وحسب الأسعار الدارجة والتقديرات المشابهة لهذا العقار وحسب خبرتنا نقدر سعر المتر المربع من مساحة الأرض بمبلغ 0.850 دينار، للمتر المربع الواحد (الدوم ب 850 دينار).

علما أن مساحة الأرض 30 = 28735.00 متر مربع، مساحة الأرض 31 = 124860.00 متر مربع.

*** مساحة للمزرعة (مساحة 30 + 31) = 153595.00 متر مربع.

*** قيمة الأرض = مساحة القطعة X سعر المتر المربع بالدينار الأردني.

*** قيمة الأرض = 153595.00 متر مربع X 0.850 دينار = 130555.750 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة للبناء الأول: -

*** القيمة المقدرة للطابق = مساحة الطابق بالمتر المربع X سعر المتر المربع للبناء بالدينار الأردني.

*** القيمة المقدرة للطابق الأرضي = 100 م 2 X 140 دينار = 14000.00 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة للطابق الأول = 100 م 2 X 170 دينار = 17000.00 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة للبناء الأول = 14000 + 17000 = 31000.00 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة للبناء الثاني: -

*** القيمة المقدرة للطابق = مساحة الطابق بالمتر المربع X سعر المتر المربع للبناء بالدينار الأردني.

*** القيمة المقدرة للطابق الأرضي = 120 م 2 X 85 دينار = 10200.00 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة للطابق الأول = 120 م 2 X 120 دينار = 14400.00 دينار أردني.

*** القيمة المقدرة للبناء الثاني = 10200 + 14400 = 24600.00 دينار أردني.

*** قيمة تقديرية اجمالية لمضلة الكراج والمضلة المستخدمة للجلوس = 1500.00 دينار أردني.

*** قيمة تقديرية اجمالية لبناء الطوب (المستودع + الحمام) = 2000.00 دينار أردني.

*** قيمة تقديرية اجمالية للحمام الخارجي = 2000.00 دينار أردني.

*** قيمة تقديرية اجمالية للمستودع سقفه من الزينكو = 2000.00 دينار أردني.

*** القيمة الاجمالية للأبنية المختلفة = 31000 + 24600 + 1500 + 2000 + 2000 = 63100.00 دينار أردني.

*** القيمة الاجمالية للأبنية المختلفة = 63100.00 دينار أردني.

*****تقدير قيمة الاشجار والمواد والاحوال الزراعية:-**

أولاً: - قطعة الأرض رقم (31) حوض المسائل الغربي من اراضي قرية الازرق في محافظة الزرقاء.

بعد الكشف الحسي على قطعة الأرض رقم (31) حوض ام المسائل الغربي من اراضي قرية الازرق في محافظة

الزرقاء / تبين وجود ما يلي:-

*****المزرعة مخدومة زراعيًا أي أنه المزارع يقدم لها الخدمات الزراعية للمزروعات الموجودة في المزرعة بنسبة تفوق 90 % والخدمات الزراعية هي (الري، التسميد، التعشيب، التجوير، مكافحة (الامراض والآفات)، التقليم، الحصاد.**

1. الأرض واضحة المعالم والحدود يحدها من الشمال مزرعة السيد عدل ابو مليقة ومن الجنوب مزرعة السيد حماد العوضات ومن الشرق مزرعة السيد سامي القاضي ومن الغرب مزرعة السيد لطفي الكيلاني.
2. يوجد (2700) شجرة زيتون بعمر (28-30) سنة، وفي خبرتنا هذه أقدر سعر الشجرة الواحدة ب (90) دينار لتصبح قيمة هذه الاشجار = 2700×90 دينار = 243000 دينار أردني.
3. يوجد (1200) شجرة زيتون بعمر 2 سنة وفي خبرتنا هذه أقدر سعر الشجرة الواحدة ب (7) دينار لتصبح قيمة هذه الاشجار = 1200×7 دينار = 8400 دينار أردني.
4. يوجد (200) شجرة عنب بعمر (28-30) سنة وفي خبرتنا هذه أقدر سعر الشجرة الواحدة ب (50) دينار لتصبح قيمة هذه الاشجار = 200×50 = 10000 دينار أردني.
5. يوجد اشجار نخيل بعمر (28-30) سنة وفي خبرتنا هذه أقدر سعر الشجرة الواحدة ب (135) دينار لتصبح قيمة هذه الاشجار = 135×6 = 810 دينار أردني.

وبناءً على ما تقدم وعند جمع قيمة المزروعات في القطعة المشار إليها اعلاه تصبح للقيمة الكلية للمزروعات

$$243000 \text{ (قيمة الزيتون الكبير)} + 8400 \text{ (قيمة الزيتون الصغير)} + 10000 \text{ (قيمة العنب)} + 810 \text{ (قيمة النخل)} =$$

*****القيمة الاجمالية للمزروعات في القطعة 31= 262210 دينار أردني.**

- يوجد نظام ري مكون من بئر ارتوازي حاصل على رخصة استخراج (البئر الارتوازي يروي القطعتين)
- ***القيمة الاجمالية للبئر مع نظام الري المتضمن (تكلفة الحفر + تكلفة الكيبل + تكلفة جهاز تشغيل البئر + تكلفة مضخة البئر + تكلفة مواسير البئر + تكلفة دفاع + جهاز + تكلفة بركة بلاستيكية ابعادها $(28 \times 20 \times 4)$ + تكلفة شبكة الري $(4$ انش + 2 انش + 20 ملم + تمديداتها) على مساحة (110) دونم وتكلفتها للدونم الواحد +**

تكلفة التراخيص) = 60000.00 دينار أردني.

*** تكلفة طاقة شمسية (زجاج + حديد مجلفن + اسلاك كهرباء) 75 كيلو واط × 450 دينار = 33750 دينار أردني.

وبجمع تكلفة نظام الري في هذا البند من البندر الى البركة الى المزروعات عن طريق الطاقة الشمسية

*** نقوم بجمع تكاليف الري والبندر والطاقة الشمسية وهي: - $33750 + 60000 = 93750.00$ دينار.

*** القيمة الاجمالية للمزروعات + قيمة نظام الري = $93750 + 262210 = 355960.00$ دينار أردني.

ثانياً: - قطعة الارض رقم (30) حوض ام المساليل الغربي من اراضي قرية الازرق في محافظة الزرقاء.
بعد الكشف الحسي تبين ما يلي: -

*** المزرعة مخدومة زراعيًا أي أنه المزارع يقدم لها الخدمات الزراعية للمزروعات الموجودة في

المزرعة بنسبة تفوق 90 % والخدمات الزراعية هي (الري، التسميد، التعشيب، التجوير، مكافحة

(الامراض والآفات)، التقليم، الحصاد.

1. الارض واضحة المعالم والحدود يحدها من الشمال مزرعة السيد عادل ابو مليكة ومن الجنوب مزرعة

السيد حماد العوضات ومن الشرق مزرعة السيد سامي القاضي ومن الغرب مزرعة السيد لطفي الكيلاني.

2. يوجد (800) شجرة زيتون بعمر (28 - 30) سنة وفي خبرتنا هذه أقدر سعر الشجرة الواحدة ب (90)

دينار لتصبح قيمة هذه الاشجار $800 \times 90 = 72000$ دينار أردني.

*** القيمة الاجمالية للأشجار في القطعة 30 = 72000.00 دينار أردني.

*** تكلفة شبكة الري (4 انش + 2 انش + 20 ملم + تمديداتها) على مساحة (26) دونم وتكلفتها للدونم الواحد (100)

دينار لتصبح التكلفة الاجمالية للشبكة = $26 \times 100 = 2600$ دينار.

*** تكلفة شبكة الري = $26 \times 100 = 2600$ دينار أردني.

*** القيمة الاجمالية للأشجار + شبكة الري = $2600 + 72000 = 74600.00$ دينار أردني.

*** القيمة الاجمالية للأشجار (30 + 31) = $72000 + 262210 = 334210.00$ دينار أردني.

*** القيمة الاجمالية للمنشآت = القيمة الاجمالية للأبنية المختلفة + القيمة الاجمالية لجميع الأنظمة

المستخدمة والبندر.

*** للقيمة الاجمالية للمنشآت = القيمة الاجمالية للأبنية المختلفة + القيمة الاجمالية للبندر ونظام الري في

القطعة 31 + القيمة الاجمالية لشبكات الري في القطعة 30 + القيمة الاجمالية للطاقة الشمسية (وحسبت

هنا لأنها أساسية في الضخ والري).

*** القيمة الاجمالية للمنشآت = $33750 + 2600 + 60000 + 63100 = 159450.00$ دينار أردني.

*** ملاحظة: - كما أحيطكم علما بما يلي: -

نظام الري الموجود في القطعة رقم (31) يزود القطعتين بمياه الري باختلاف شبكة الري حيث إن المساحة المزروعة في القطعة (31) هي (110) دونم والمساحة المزروعة في (30) هي (26) دونم.

*** القيمة الاجمالية للعقار = القيمة التقديرية للأرض + القيم التقديرية للمنشآت + القيم التقديرية للأشجار

*** القيمة الاجمالية للعقار (31 + 30) = 334210.00 + 159450.00 + 130555.750

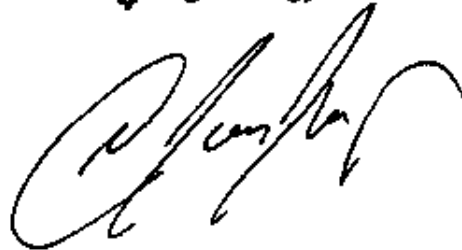
*** القيمة الاجمالية للعقار (31 + 30) = 624215.750 دينار أردني.

*** (ستمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة عشرة دينار أردني و سبعمائة وخمسون فلساً).

وهذا تقرير خبرتنا نفعه لعدالة المحكمة الموقرة

الخبير المهندس الزراعي

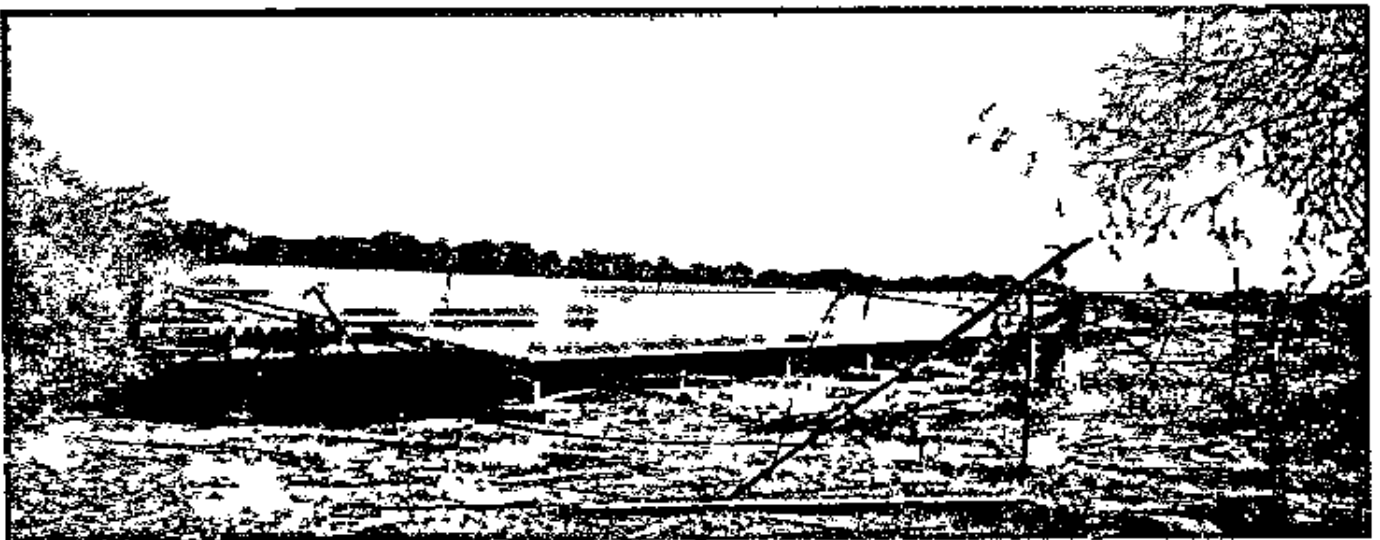
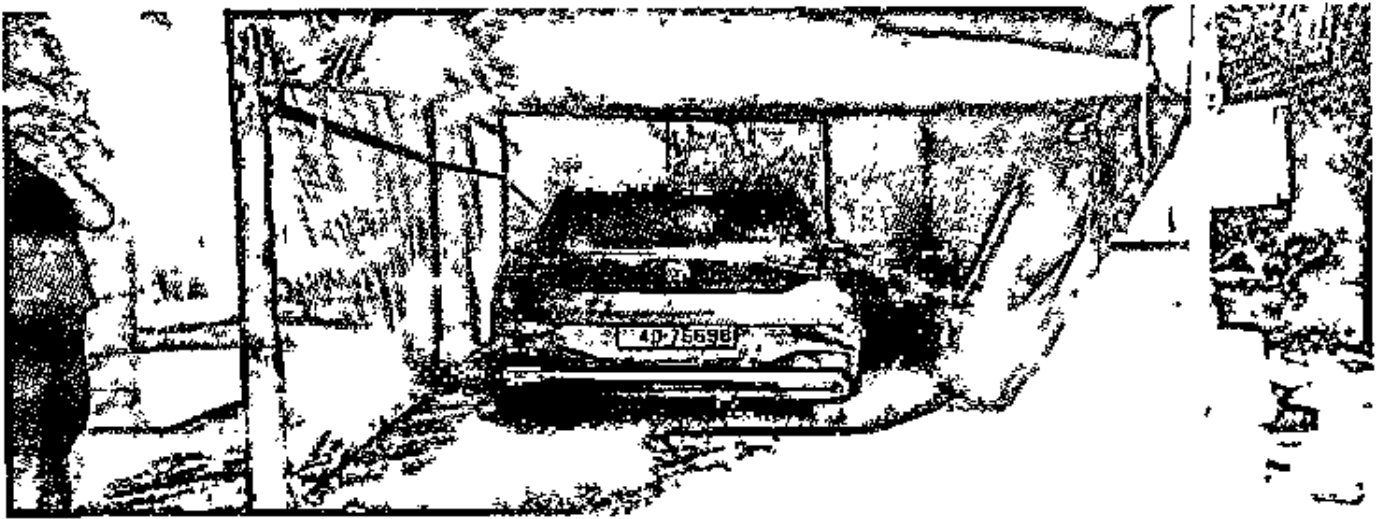
يوسف الرفاعي

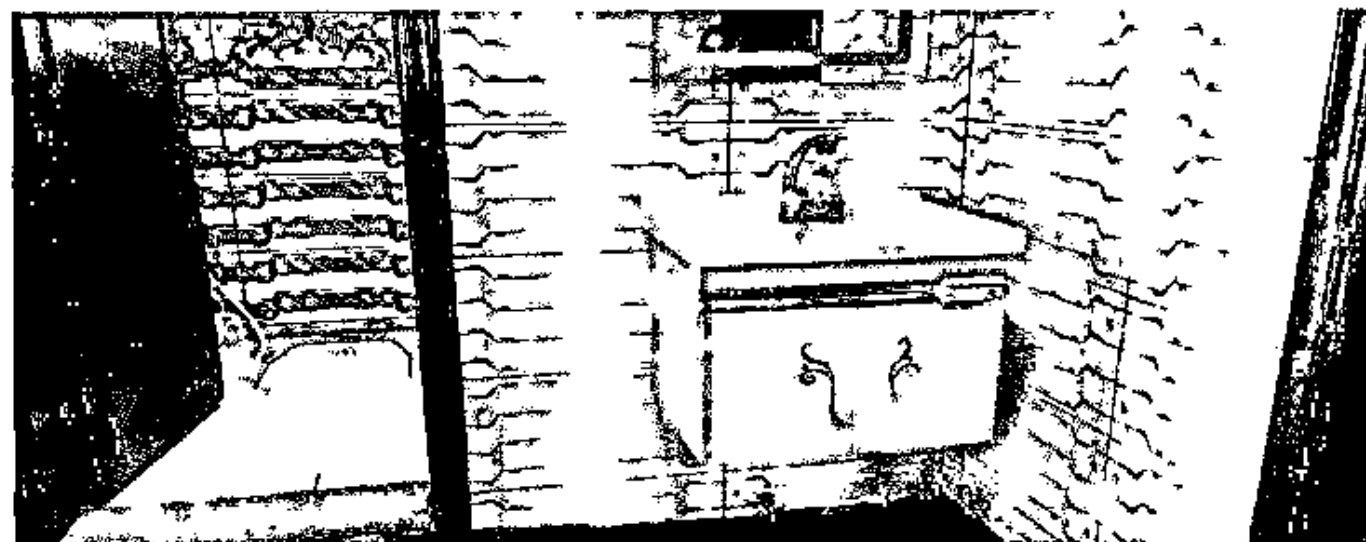
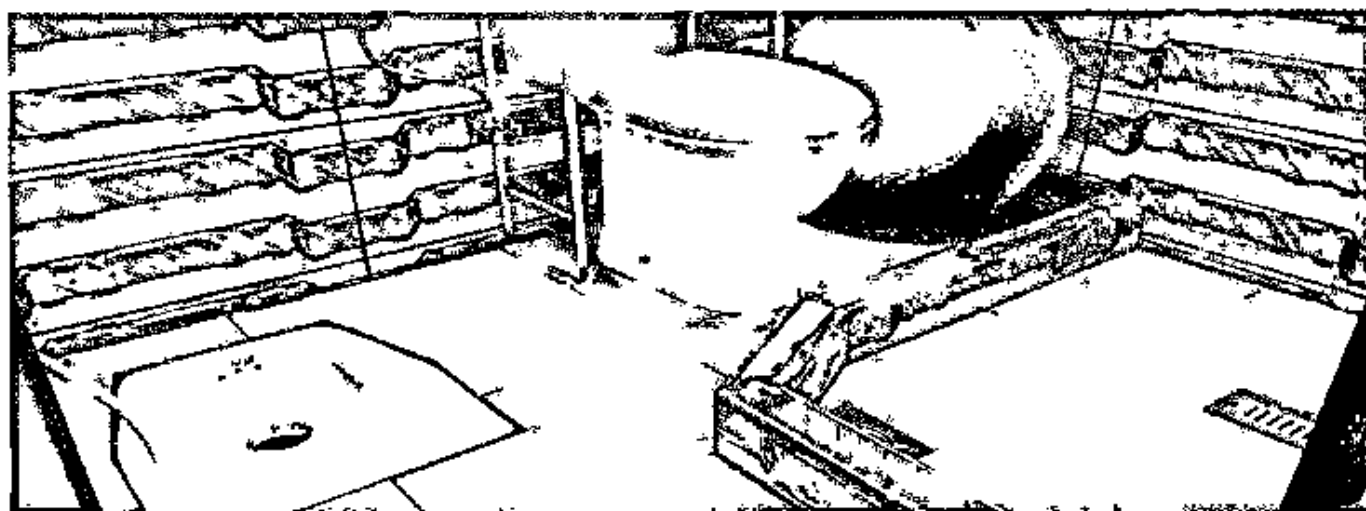
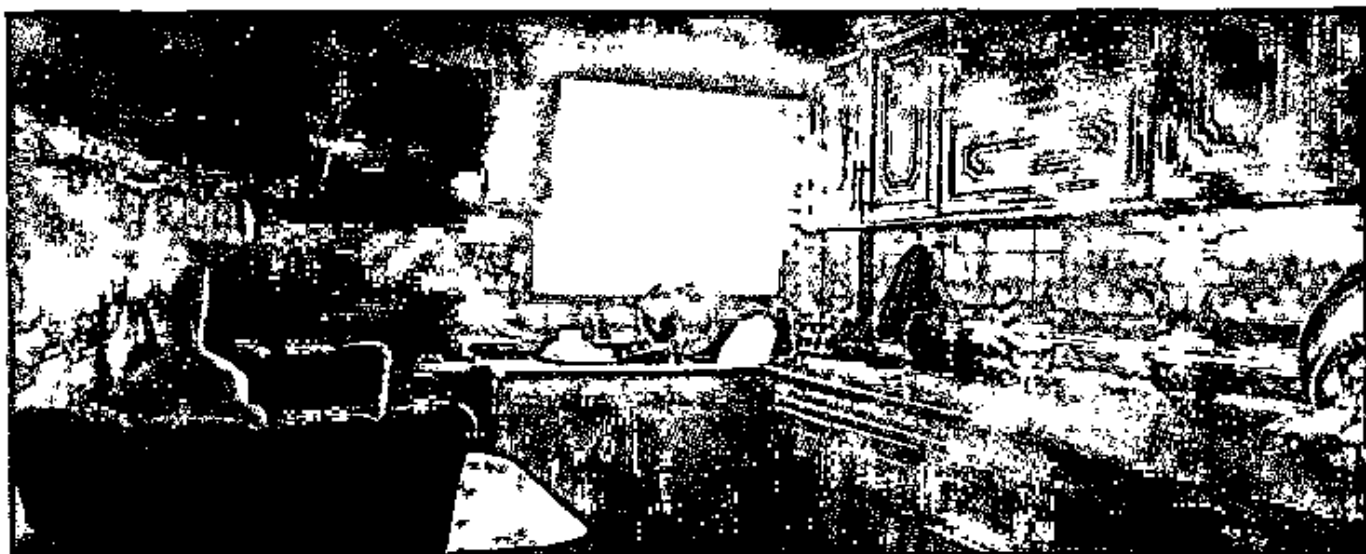


الخبير المساح والمقدر العقاري

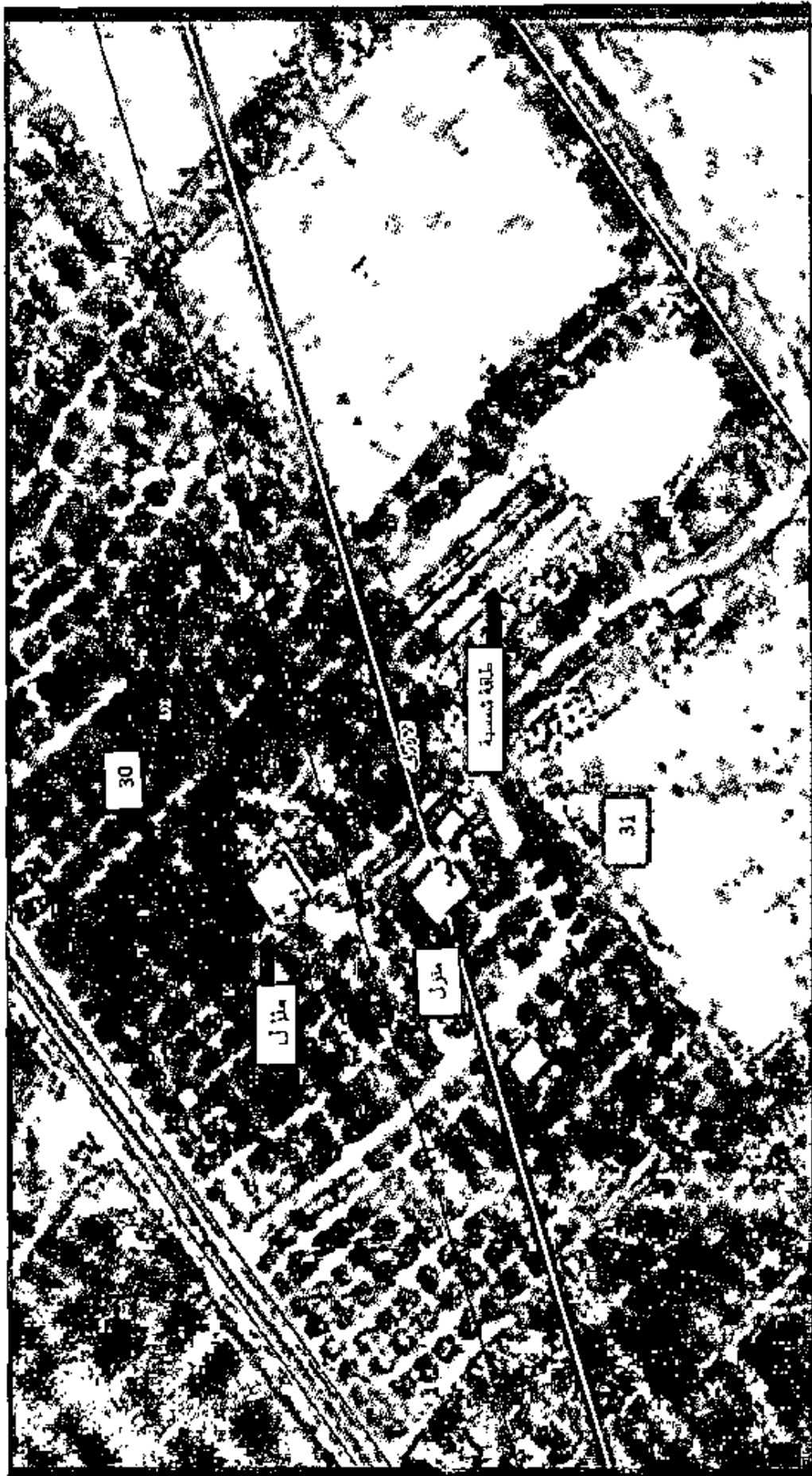
رنده جريس







Chen/m



ملحق تقرير خبره في القضية التنفيذية رقم 7366 / 2019

بناء على المهمة المطلوبة من عطوفة قاضي تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة الصادرة بتاريخ 25 / 2 / 2025

وهي (إعادة دراسة مواقع الأبنية الواردة في التقرير الجاري على القطع ذوات الأرقام: -

القطعة رقم (30) حوض 10 أم المسائل الغربي، لوحة 10، قرية الأزرق، ومساحتها تساوي 28735.00 م²، والقطعة (31) حوض 10 أم المسائل الغربي، لوحة 10، ومساحة تساوي 124860.00 م²، قرية الأزرق، التبعات لمديرية تسجيل أراضي الزرقاء ضمن محافظه الزرقاء).

وبعد الرجوع للصور الجوية المتوفرة من خلال برنامج الجوجل ارث، وتنزيل الاحداثيات المأخوذة من برنامج موقع دائرة الأراضي والمساحة الرسمي، وباستخدام برنامج الاتوكاد، وحسب اشكال للقطع، حيث ان القطعة رقم 30 ذات شكل مثلث، والقطعة رقم 31 ذات شكل غير منتظم ويفصلهما طريق، وبناء على هذه المعلومات تبين: -

1- ان أحد الأبنية بالكامل يقع ضمن القطعة رقم 30.

2- اما بخصوص للبناء الثاني، فان جزء من هذا البناء يقع ضمن سعة الشارع، والجزء الاخر منه يقع ضمن القطعة رقم 31.

3- الواح الطلقة الشمسية ضمن القطعة 31.

4- البئر الارتوازي، وبركة الرمل المبطنة بلاستيك، وغرفة مآتورات الضخ جميعها ضمن القطعة 31.

إرفق طبا صور جوية توضح ما جاء في التقرير أعلاه.

واقبلوا الاحترام

الخبير والمقدر العقاري

رنده جريس